



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006

القانون المدني

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابة كلية حقوق (آخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



القسم الاول

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

الإجابة	العبارة	
✓	الشرط الجزائي هو اتفاق مسبق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض	(١)
✓	يشترط في التنفيذ العيني ألا يكون مرهقاً للمدين	(٢)
✓	لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يزيد الحد الاقصى للفاصلة سواء كانت تأخيريه او تعويضية عن (٧٪)	(٣)
✓	احكام الالتزام هي مجموعة القواعد العامة التي تحكم الالتزام من وقت نشأته حتي انقضاءه	(٤)
✓	لا ضرورة للإعذار اذا صرح المدين كتابا انه لا يريد القيام له	(٥)
✓	لا ضرورة للإعذار اذا أصبح تقيد الالتزام غير ممكن بفعل المدين	(٦)
✓	الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر قانونا في الوفاء بالتزامه اذا لم يفي به من وقته .	(٧)
✗	يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه	(٨)
✓	أحكام الالتزام مجموعة القواعد العامة التي تحكم الالتزام من وقت نشأته وحتى انقضاءه	(٩)
✓	ينفذ الإلتزام جبرا على المدين	(١٠)
✓	الالتزام الطبيعي لا جبر في تنفيذه	(١١)
✓	يعد الالتزام الطبيعي إلتزام من غير كامل	(١٢)
✓	لا مجال للتنفيذ العيني إذا كان التنفيذ الإلتزام أصبح مستحيلاً	(١٣)
✓	يشترط في التنفيذ العيني ان يكون ممكناً	(١٤)
✓	يجب إعدار المدين على التنفيذ العيني لكي يجبر عليه	(١٥)
✓	يتم إعدار المدين على التنفيذ بانذاره بورقة من أوراق المحضرين	(١٦)
✗	الغرامة التهديدية وسيلة مباشرة لإجبار على التنفيذ العيني	(١٧)
✓	يشترط للحكم بالغرامة التهديدية وجود إلتزام على المدين واجب التنفيذ	(١٨)

✓	يشترط الحكم بالغرامة التهديدية أن يطلب الدائن الحكم على المدين	(٢٩)
✓	الحكم بالغرامة التهديدية يعد حكماً وقتياً	(٣٠)
✓	التعويض هو جزاء إخلال المدين بالتزامه	(٣١)
✓	الأعذار شرط لاستحقاق التعويض سواء كان قضائياً أو اتفاقياً	(٣٢)
✓	ينقضي الالتزام عند قيام المدين بتنفيذه اختياراً	(٣٣)
✗	يرد التنفيذ على المدين نفسه بشخصه	(٣٤)
✗	عندما يلجأ الدائن للتنفيذ القهري فإنه يستأدي حقه بنفسه	(٣٥)
✗	يجوز تطبيق التنفيذ القهري في حالة انتفاء عنصر المسؤولية	(٣٦)
✗	الالتزام الذي سقط بالتقادم يحق إجبار المدين على تنفيذ التزامه	(٣٧)
✗	للدائن فقط التمسك بالتنفيذ العيني للالتزام	(٣٨)
✗	لا يتقرر للدائن حق التنفيذ العيني للالتزام في حالة قيام المدين بعرض التنفيذ بمقابل بطريق التعويض	(٣٩)
✓	يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه عينياً متى كان ممكناً	(٤٠)
✓	لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض الاضرائي المتعاقدين	(٤١)
✓	الالتزام بمبلغ من النقود يكون دائماً ممكناً حتى لو كان المدين معسراً	(٤٢)
✗	إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين جاز للدائن التمسك به	(٤٣)
✓	الالتزام باعطاء منقول معين بالمال ينتقل للدائن من تلقاء نفسه دون حاجة لقيام المدين بعمل معين	(٤٤)
✓	عند قيام المدين بالاخلال بتنفيذ التزامه بإنشاء الحق العيني العقاري يحق للدائن اصدار حكم قضائي ويقوم هذا الحكم مقام تسجيل العقد	(٤٥)
✗	إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه بنفسه إذا كان الالتزام يتصل بشخص المدين جاز للدائن إجباره على تنفيذ التزامه	(٤٦)
✓	يجوز ابداء طلب الغرامة التهديدية في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف	(٤٧)
✗	يعتبر الحكم بالغرامة التهديدية حكم غير مؤقت	(٤٨)

❌	الالتزام بالتعويض لا يعتبر تنفيذاً للالتزام الأصلي	(٣٩)
✅	الالتزام بالتعويض يظل مضموناً بنفس ضمانات الوفاء بالالتزام الأصلي	(٤٠)
❌	لا يلزم أن يتوافر في الالتزام بالتعويض شروط المسؤولية المدنية	(٤١)
❌	إذا هلك المبيع بعد اعدار المشتري فإن تبعية الهلاك تقع علي عاتق البائع	(٤٢)
✅	تبعية الهلاك تنتقل للمدين إذا لم يقم بتسليم الشئ بعد اعداره	(٤٣)
❌	ليس للقاضي أن يعدل من قيمة الغرامة التهديدية المحكوم بها	(٤٤)
✅	تنفيذ الالتزام بنقل ملكية شئ معين بنوعه يتم بعملية الإفراز	(٤٥)
✅	التزام المحامي برفع استئناف ثم فوت ميعادة فلا مجال لاعذار	(٤٦)
✅	الاتفاق في عقد المعاولة علي اتمام العمل في الوقت المحدد يقوم مقام الاعذار	(٤٧)
❌	إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه لا يعفي الدائن من واجب القيام بالاعذار	(٤٨)
❌	يجوز استحقاق الدائن للتعويض قبل اعدار المدين	(٤٩)
✅	إذا ثبت عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو أن تنفيذه معيباً فإنه لا مجال للاعذار	(٥٠)
❌	يسأل المدين عن تعويض الضرر غير المتوقع	(٥١)
✅	قيام صاحب سيارة بوضع حقيبة مجوهرات داخل سيارته التي يوجد بها جراجاً فيسأل صاحب الجراج عن سرقة هذه الحقيبة إذا كان صاحبها قد اخطره بوجودها	(٥٢)
✅	الاتفاق اللاحق يكون شرطاً جزئياً إذا كان سابقاً علي الإخلال بالالتزام	(٥٣)
❌	لا يجوز أن يكون الشرط الجزائي مستقلاً في أداء عيني	(٥٤)
❌	بطلان الشرط الجزائي يؤثر في قيام الالتزام الأصلي	(٥٥)
❌	يتقيد القاضي بالشرط الجزائي عند تقبيل التعويض في حاله فسخ العقد	(٥٦)
✅	يكون التعويض الاتفاقي غير مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر	(٥٧)
✅	للقاضي سلطة استبعاد الشرط الجزائي أو زيادته	(٥٨)
✅	يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين قيامه بالتنفيذ الجزئي لالتزامه	(٥٩)
❌	يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير	(٦٠)

✓	يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الي الفوائد	(٦١)
✗	يجوز ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال	(٦٢)
✓	تعتبر اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه	(٦٣)
✗	عند قيام المدين بالتصرف في امواله قبل تنفيذ الدائن بحقه فيحق للدائن تتبع هذه الاموال	(٦٤)
✓	يعتبر جميع الدائنين العاديين علي قدم المساواة في التنفيذ بحقوقهم علي اموال المدين	(٦٥)
✗	الدعوي المباشرة هي سلطة مقررة للدائن في استعماله حقوق مدينة باسم هذا المدين	(٦٦)
✓	تعتبر الدعوي الغير مباشرة بمثابة نيابة قانونية في قيام الدائن بالمطالبة بحقوق مدينه	(٦٧)
✗	سلطة الدائنين في استعمال حقوق مدينهم تتعلق بالنظام العام	(٦٨)
✗	يتقيد الدائن بالاتفاق المبرم بين المدين ومدينة بعدم استعمال الدعوي الغير مباشرة في مواجهة هذا الاخير	(٦٩)
✗	يحق للدائن المطالبة بحق مدينة في النفقة	(٧٠)
✗	يجوز للدائن ان ينوب عن المدين في قبول هبة	(٧١)
✗	يجوز للدائن ان ينوب عن المدين في طلب الشفعة	(٧٢)
✓	يثبت حق الدائن المدعي بمقتضي الدعوي الغير مباشرة حتي لو كان حقه غير مستحق الاداء	(٧٣)
✗	الدعوي الغير مباشرة تمس حرية المدين في التصرف في ماله	(٧٤)
✗	الهدف من الدعوي الغير مباشرة مطالبة المدين بتنفيذ التزامه	(٧٥)
✓	يظل المدين محتفظا بحرية التصرف في حقه عند رفع الدعوي الغير مباشرة	(٧٦)
✗	يترتب علي الدعوي الغير مباشرة حل للمدين عن حقه	(٧٧)
✗	الدعوي الغير مباشرة اجراء تنفيذيا علي مال المدين	(٧٨)
✗	نزول المدين عن التمسك بالتقادم من شأنه احداث تغير في عناصر ذمته المالية	(٧٩)
✓	النزول عن التقادم لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم	(٨٠)
✗	في حالة الإعسار القانوني يعتد بديون المدين مستحقة الاداء وغير مستحقة الاداء	(٨١)
✗	يمكن لغير المدين تنفيذ الالتزام عينيا	(٨٢)

✓	لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية لأكراه المدين علي نشر مؤلفة	(٨٣)
✗	الحكم بالغرامة التهديدية ينبني علي التعويض	(٨٤)
✗	يعتبر الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم دائم	(٨٥)
✓	يجوز تعديل قيمة الغرامة التهديدية بالزيادة او النقصان	(٨٦)
✓	سكوت الدائن وعدم مطالبته بحقه يفيد منح مدينة اجلاً اضافياً	(٨٧)
✓	يترتب علي اعدار المدين وضعه في موقفه المتأخر في تنفيذ التزامه	(٨٨)
✗	قاعدة الاعذار متعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق علي مخالفتها	(٨٩)
✓	بطلان الشرط الجزائي لا يؤثر في قيام الالتزام الاصلي	(٩٠)
✓	يشترط في الشرط الجزائي نفس الشروط الواجبة لاستحقاق التعويض	(٩١)
✗	اذا صدر خطأ من المدين دون تسبب ضرر للدائن جاز للدائن المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالة	(٩٢)
✓	سلطة القاضي ازاء الشرط الجزائي تتعلق جميعها بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها	(٩٣)
✗	يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ان يثبت الدائن الضرر الذي لحقه بناء علي هذا التأخير	(٩٤)
✓	تستحق الفوائد التأخيرية عند تأخر المدين في الوفاء بالالتزام	(٩٥)
✗	اشتراط المطالبة القضائية لبدء سريان الفوائد التأخيرية يتعلق بالنظام العام	(٩٦)
✓	يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكفيلي يضاف الي الفوائد التأخيرية	(٩٧)
✓	للدائنين سلطة استعمال حقوق دينهم بناء علي الدعوي الغير مباشرة	(٩٨)
✓	يجوز الطعن بالدعوي البوليصة في الوفاء الذي يتم من المدين المعسر لاحد دائنيه	(٩٩)
✓	مصلحة الدائن في الدعوي الصورية لا تتحقق الا اذا كان المدين معسراً	(١٠٠)
✓	يستبعد من مجال الدعوي البوليصة تصرف المدين في حقوقه غير المالية	(١٠١)
✗	يحق الطعن بالدعوي البوليصة علي تصرفات المدين التي لا ينتج عنها تغيير في عناصر ذمته المالية	(١٠٢)
✓	الالتزام الذي انقضي بالتقادم يتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين	(١٠٣)
✗	الالتزامات الباطلة لعدم مشروعية المحل او السبب يتخلف عنها التزامات طبيعية	(١٠٤)

✓	إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزاماته فلا جدوي من حثة علي التنفيذ بمقتضي اعدار	(١٠٥)
✓	لا فائدة لأعدار المدين إذا ثبت عدم تنفيذه لالتزامه	(١٠٦)
✗	ينفرد تقدير التعويض في المسؤولية العقدية بأنه ينحصر في الضرر الغير متوقع	(١٠٧)
✗	يسأل المدين عن الضرر الغير متوقع في كل الحالات التي تصدر منه	(١٠٨)
✓	يسأل المدين عن الضرر الغير متوقع في حالتي الغش والخطأ الجسيم	(١٠٩)
✓	العبرة في تحديد الضرر بما كان يتوقعه الشخص العادي وقت ابرام العقد	(١١٠)
✓	قد يرد الشرط الجزائي في العقد ذاته او في اتفاق لاحق	(١١١)
✗	يتقيد القاضي بالشرط الجزائي عند تقديره للتعويض	(١١٢)
✓	يجوز للقاضي ان يخفض التعويض الاتفاقي اذا اثبت المدين ان الالتزام الاصلي قد نفذ جزء منه	(١١٣)
✓	تسري الفوائد علي الالتزام بأداء نقدي اذا كان تعيينه يقوم علي اسس ثابتة في العقد ذاته	(١١٤)
✓	يكون الدين معلوم المقدار حتي لو كان محلا للنزاع	(١١٥)
✗	يجوز ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال	(١١٦)
✗	لا يجوز للمضروور رفع دعوي غير مباشرة قبل ان يصدر حكم قضائي بتحدد فيه قيمة التعويض المستحق له	(١١٧)
✓	لا يجوز للدائن رفع دعوي غير مباشرة علي مدينة اذا كانت اموال هذا الاخير كافية للوفاء بديونه	(١١٨)
✗	يتغير الوضع الاصلي لحق المدين قبل الغير عند رفع الدعوي غير مباشرة	(١١٩)
✗	يجوز الطعن بالدعوي البوليصة في حالة رفض الدليل قبول لهبة	(١٢٠)
✓	يجوز للغير ان يطعن بصورية العقد ويتمسك بالعقد المستتر	(١٢١)
✗	يلزم المدين بالقيام بالعمل اللازم لنقل ملكية منقولة المعين بالذات	(١٢٢)
✗	يتقرر التنفيذ العيني في حالة افشاء العامل اسرار عمله	(١٢٣)
✓	مجرد صدور حكم قضائي بصحة ونفاذ بيع العقار يؤدي الي انتقال الملكية	(١٢٤)
✓	يجوز الاتفاق علي ان يتم الاعذار بخطاب عادي	(١٢٥)
✗	يلزم الاعذار للتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام	(١٢٦)

✗	يجوز التعويض عن سرقة حقيبة المجوهرات في السيارة المودعة بالجراج	(١٢٧)
✗	تخفيض الشرط الجزائي يقتصر علي التنفيذ الجزئي للالتزام	(١٢٨)
✓	للقاضي سلطة زيادة الشرط الجزائي اذا تبين له زيادة الضرر عن الشرط	(١٢٩)
✓	الدين النقدي الناشئ عن العقد تحتسب عنه فائدة ولو كان محلا للنزاع	(١٣٠)
✗	تحتسب ٧٪ عن الفوائد القانونية في المسائل المدنية	(١٣١)
✗	يتقرر للدائن العادي اولوية بناء علي اسبقية نشوء الحق	(١٣٢)
✗	يجوز للدائن المطالبة بحق المدين في النفقة بناء علي الدعوي غير المباشرة	(١٣٣)
✗	يجوز للنائب ان ينوب عن مدينة في قبول هبة لصالحه بمقتضي الدعوي غير المباشرة	(١٣٤)
✓	يجوز للدائن قبل الحكم له في دعوي التعويض رفع الدعوي	(١٣٥)
✓	يجوز للمدين التصرف في حقه الذي طالب به الدائن بمقتضي الدعوي غير المباشرة	(١٣٦)
✓	تجوز الدعوي غير المباشرة ولو كان الحق المدعي به يزيد عن حق الدائن المدعي	(١٣٧)
✓	يجوز للدائن التمسك بالعقد الظاهر في دعوي الصورية	(١٣٨)
✓	يفضل الوارث عن الدائن عند الطعن علي تصرف المورث ذاته بخفي وصية	(١٣٩)
✗	يجوز للدائن مطالبة مدينة بتكملة الوفاء الجزئي للالتزام الطبيعي	(١٤٠)
✓	يلزم الدائن بإثبات الضرر عند مطالبته بالشرط الجزائي	(١٤١)
✓	يجوز الاتفاق علي سريان الفوائد التأخيرية بمجرد حلول اجل الدين	(١٤٢)
✗	يجوز للقاضي في حالة فسخ العقد بعد التعويض بناء علي الشرط الجزائي	(١٤٣)
✗	يلزم المدين بالفوائد التأخيرية بعد رسو المزداد	(١٤٤)
✗	جواز التنفيذ العيني للالتزام عند استحالة تنفيذه بفعل المدين	(١٤٥)
✗	للدائن المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام متصل بشخص المدين	(١٤٦)
✗	يعفي الدائن من ترخيص القضاء في حالة الاستعجال في التزام بامتناع عن عمل	(١٤٧)
✗	يجوز الحكم بغرامة تهديدية لاجبار المؤلف علي نشر مؤلفه	(١٤٨)

✗	يلزم الاعذار للتعويض عن عمل غير مشروع	(١٤٩)
✗	يراعي في تقدير الضرر المتوقع الظروف الخاصة بالدائن	(١٥٠)
✓	يلزم الدائن باثبات الضرر عند مطالبته بالشرط الجزائي	(١٥١)
✗	يمنع علي المدين المطالبة بحقه قضائيا عند رفع الدائن الدعوي غير المباشرة	(١٥٢)
✓	يحق للغير التمسك بالعقد الصوري	(١٥٣)
✗	يصبح الالتزام مدنيا عند التعهد بتنفيذ التزام طبيعي	(١٥٤)
✓	يجوز الحكم بالغرامة التهديدية عند المطالبة بالتلفذ العيني	(١٥٥)
✗	لا يجوز للقاضي الحكم باعادة تقدير قيمة الغرامة التهديدية المحكوم بها	(١٥٦)
✓	يجوز الاتفاق علي عدم لزوم الاعذار كشرط للالتزام بالتعويض	(١٥٧)
✓	تجوز الفوائد المركبة بناء علي العرف التجاري	(١٥٨)
✗	يجوز للدائن ان ينوب عن مدينة في قبول هبة	(١٥٩)
✗	يشترط في الدعوي غير المباشرة ان يكون حق الدائن مستحق الاداء	(١٦٠)
✗	يلزم ادخال المدين خصما في الدعوي غير المباشرة	(١٦١)
✓	للمدين حرية التصرف في حقه الذي طالب به الدائن في الدعوي غير المباشرة	(١٦٢)
✗	يفضل الدائن في استيفاء حقه عند الحكم له في الدعوي غير المباشرة	(١٦٣)
✓	تلزم الكتابة عند اثبات المتعاقب الصورية	(١٦٤)
✗	يتحمل المدين الفوائد التأخيرية بعد مرور المزداد	(١٦٥)
✓	يجوز تحديد الشرط الجزائي بأداء عيني	(١٦٦)
✓	يجوز للقاضي زيادة الشرط الجزائي بشرط غش المدين	(١٦٧)
✓	تحتسب الفوائد ولو كان الدين الناشئ عن العقد محل نزاع	(١٦٨)
✓	يجوز زيادة مجموع الفوائد عن رأس المال بناء علي العرف التجاري	(١٦٩)
✓	اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر علي دفع تعويض نقدي	(١٧٠)

✓	(١٧١) الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المدين علي تنفيذ التزامه عينا
✗	(١٧٢) يحكم بالغرامة التهديدية في حالة وجود التزام في ذمة المدين او انقضاء الالتزام
✓	(١٧٣) يشترط لتنفيذ الالتزام العيني ان يتدخل المدين بشخصه
✗	(١٧٤) يجوز الحكم علي المؤلف بالغرامة التهديدية في حالة عدم صلاحية مؤلفة للنشر
✓	(١٧٥) تقرر الغرامة التهديدية بمقتضي حكم قضائي
✗	(١٧٦) لا يتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية في الحكم بالغرامة التهديدية
✓	(١٧٧) يخضع حكم الغرامة التهديدية لحكمة النقض
✗	(١٧٨) الحكم بالغرامة التهديدية يبنني علي التعويض وليس التهديد
✓	(١٧٩) يعتبر الحكم بالغرامة التهديدية مؤقتا
✗	(١٨٠) لا يجوز للقاضي ان يزيد في الغرامة حتي ولو كان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكماله المدين
✓	(١٨١) يسأل المدين عن التأخير في تنفيذ التزامه
✓	(١٨٢) يعتبر الحكم بالغرامة التهديدية غير واجب التنفيذ لان قيمة الغرامة لا تمثل ديناً في ذمة المدين
✓	(١٨٣) الحكم الصادر نهائيا بالزام المدين بالتعويض هو حكم واجب التنفيذ
✓	(١٨٤) الحكم بالغرامة التهديدية غير واجب التنفيذ لكونه مؤقتا
✓	(١٨٥) يجوز الاتفاق علي اعفاء الدائن من شرط اصدار مذكرة عند حلول اجل الدين
✓	(١٨٦) يشترط للحكم بالغرامة التهديدية ان يكون التنفيذ العيني مازال ممكناً
✓	(١٨٧) يعتبر الاكراه من عيوب الارادة
✓	(١٨٨) تبعة الهلاك تقع علي عاتق المدين بالالتزام بالتسليم فإذا تم الاعذار بالتسليم فان تبعة الهلاك تنتقل للطرف الاخر في العقد
✓	(١٨٩) اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للبائع فيه انفسخ العقد واسترد المشتري الثمن
✓	(١٩٠) لا تنتقل تبعة الهلاك للمدين الا اذا لم يقم بتسليم الشئ بعد اعداره
✓	(١٩١) يجوز طلب فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه تجاه المتعاقد الاخر

✓	إذا تبين ان تنفيذ المدين لالتزامه أصبح مستحيلاً بفعله فلا مجال لإعذاره	(١٩٢)
✓	يجوز ان يكون الاعذار بورقة رسمية او عرفية	(١٩٣)
✗	لا يجوز ان يكون الاعذار بورقة عرفية	(١٩٤)
✓	الأصل في الاعذار ان يكون بورقة رسمية	(١٩٥)
✓	يقوم مقام الانذار اي ورقة رسمية اخرى يعلنها الدائن لمدينة	(١٩٦)
✗	لا يجوز الاتفاق علي اعفاء الدائن من شرط اعذار مدينة عند حلول اجل الدين	(١٩٧)
✓	تقصد بأحكام الالتزام مجموعة القواعد العامة التي تحكم الالتزام من وقت نشأته إلى وقت انقضائه.	(١٩٨)
✓	الأصل في تنفيذ الالتزام جبراً أو اختياراً أن يكون عينياً.	(١٩٩)
✓	ينفذ الالتزام جبراً على المدين ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.	(٢٠٠)
✓	الالتزام الطبيعي هو التزام قانوني ولكنه غير كامل لأنه يقوم على عنصر واحد فقط وهو عنصر المديونية.	(٢٠١)
✓	يقدر القاضي عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام طبيعي وفي كل حال لا يجوز أن يكون الالتزام الطبيعي مخالفاً للنظام العام.	(٢٠٢)
✓	إذا كان تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلاً فلا مجال للتنفيذ العيني.	(٢٠٣)
✓	يشترط في التنفيذ العيني أن يطلب الدائن به أو يتقدم به المدين.	(٢٠٤)
✗	يكون التنفيذ العيني ممكناً حتى ولو ترتب عليه إرهاباً للمدين.	(٢٠٥)
✓	لكي يجبر المدين على التنفيذ العيني يجب إعذاره أولاً.	(٢٠٦)
✓	يقصد بالإعذار وضع المدين وضع القصر في تنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقه.	(٢٠٧)
✓	إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه المدين فإن الالتزام يستكمل من تلقاء نفسه وقت إبرام العقد.	(٢٠٨)
✓	إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعينه إلا بالنوع فلا ينقل الحق إلا بإقرار هذا الشيء.	(٢٠٩)
✓	الشرط الجزائي هو الاتفاق المسبق بين المتعاقدين على تقدير التعويض.	(٢١٠)
✗	الشرط الجزائي يوجد مستقلاً لذاته ولا يكون تابعاً للالتزام الأصلي.	(٢١١)
✗	إذا كان الشرط الجزائي باطلاً في حين أن الالتزام الأصلي صحيحاً فإن بطلان الشرط الجزائي يمتد إلى الالتزام الأصلي.	(٢١٢)
✓	إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن الشرط الجزائي يتبعه في البطلان.	(٢١٣)

✓	يُجوز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالة المبالغة الكبيرة في التعويض.	(٢١٤)
✗	يُجوز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالة قيام المدين في تنفيذ الالتزام جزئياً.	(٢١٥)
✓	تعد الصورية من وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين.	(٢١٦)
✓	يشترط في الصورية أن يعاصر العقد الحقيقي معاصرة العقد الظاهر.	(٢١٧)
✓	يرد الضمان العام على جميع أموال المدين.	(٢١٨)
✓	يشترط في الدعوى غير المباشرة إدخال المدين خصماً في الدعوى.	(٢١٩)
✓	يشترط في الدعوى غير المباشرة سكوت المدين عند استعمال حقه.	(٢٢٠)
✓	يشترط في الدعوى البوليصة أن يكون الحق فيها مستحق الأداء.	(٢٢١)
✓	الدعوى غير مباشرة هدفها المحافظة على الضمان العام.	(٢٢٢)
✓	الدعوى غير مباشرة تأتي من نتائج إهمال المدين في استعمال حقوقه المالية.	(٢٢٣)
✓	الدعوى البوليصة هي المطالبة بعدم نفاذ التصرف القانوني الذي يجبره المدين أضرار بدائنيه.	(٢٢٤)
✓	يشترط في الدعوى البوليصة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء.	(٢٢٥)
✗	الإبراء هو نزول الدائن عن الحد الذي له من قبل المدين دون مقابل.	(٢٢٦)
✗	لا تهدف الدعوى غير المباشرة الحفاظ على النظر العام.	(٢٢٧)
✓	أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بالحكم.	(٢٢٨)
✓	لا ضرورة لإعذار المدين إذا عجز عن ذلك.	(٢٢٩)
✓	لا ضرورة لإعذار المدين إذا كان الالتزام غير ممكن.	(٢٣٠)
✓	الإعذار شرط لاستحقاق التعويض سواء كان هتافياً أم تطهيرياً.	(٢٣١)
✓	يتم إعذار المدين على التنفيذ بإنذاره بورقة من أوراق المحضرين.	(٢٣٢)
✓	يجب إعذار المدين على التنفيذ العيني لكي يجبر عليه.	(٢٣٣)
✓	يعد الالتزام الطبيعي التزام غير كامل.	(٢٣٤)
✓	الإبراء هو تصرف تبرعي.	(٢٣٥)
✓	التقادم المسقط هو مضي مدة معينة على استحقاق الدين.	(٢٣٦)

✓	يعد الوفاء تصرفاً قانونياً ويجب أن تتوفر فيه شروط انعقاد الصحة.	(٢٣٧)
✓	يشترط في الموفي أن يكون مالكا للشيء.	(٢٣٨)
✓	يكون إعدار المدين بإندار أو ما يقوم مقام الإندار.	(٢٣٩)
✓	يكون الوفاء من المدين أو من أي شخص من الغير.	(٢٤٠)
✓	يكون الوفاء للدائن أو من له مصلحة في استيفاء الدين.	(٢٤١)
✓	الشرط الجزائي هو الاتفاق المسبق بين المتعاقدين على تقدير التعويض.	(٢٤٢)
✓	الوفاء هو التنفيذ العيني الاختياري.	(٢٤٣)
✓	إذا كان الموفي ناقص الأهلية فإن الوفاء يكون قابلاً للإبطال لمصلحته.	(٢٤٤)
✓	إن لم يكن الموفي به مالكا للشيء فإن الملكية لن تنتقل إلى الموفي له.	(٢٤٥)
✓	يجوز أن يكون العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.	(٢٤٦)
✓	يترتب على العرض الحقيقي للشيء المستحق تم إيداعه أو وضعه تحت الحراسة إبراء ذمة المدين من الدين.	(٢٤٧)
✓	الإبراء هو نزول الدائن دون مقابل عن الحق الذي له قبل المدين.	(٢٤٨)
✗	يعتبر الإبراء هبة مباشرة.	(٢٤٩)
✓	استحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء الالتزام.	(٢٥٠)
✗	الاستحالة المؤقتة يترتب عليها انقضاء الالتزام.	(٢٥١)
✗	إذا أعذر الدائن المدين ثم استحال التنفيذ بعد الإندار فإن الالتزام ينقضي.	(٢٥٢)
✓	القاعدة العامة أن المدة التي يتقادم بها الالتزام بانقضاء هي خمسة عشرة سنة.	(٢٥٣)
✓	الحق الدوري هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية منتظمة.	(٢٥٤)
✓	الحق المتجدد فهو الحق الذي يؤدي في موعده دون أن ينتقص من أصله.	(٢٥٥)
✓	الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات.	(٢٥٦)
✗	يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.	(٢٥٧)
✓	لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.	(٢٥٨)
✓	لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمسة سنوات في حق من لا تتوفر فيه الأهلية.	(٢٥٩)
✓	انقطاع التقادم هو زوال المدة التي مضت منذ أن بدأ التقادم إلى أن تحقق سبب انقطاعه.	(٢٦٠)
✓	لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه.	(٢٦١)

القسم الثاني

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

الإجابة	العبارة	
✓	اثبات الحق يكون بإثبات مصدره أي الواقعة القانونية المنشئة له	(١)
✗	يجوز للإنسان في المجتمعات المتحضرة أن يقتضى حقه بيده	(٢)
✗	يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه	(٣)
✗	يقصد بمبدأ حياد القاضي عدم التمييز لأحد الخصمين على الخصم الآخر	(٤)
✓	نظريه الإثبات من أهم النظريات القانونية من حيث التطبيق أمام المحاكم المختلفة	(٥)
✗	يقصد بمبدأ المجابهة بالدليل عدم تقديم الدليل في الدعوى الذي قدمه أحد الخصوم على الخصم الآخر لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه	(٦)
✗	يجوز للمحكمة أن تصدر لوقائع غير متنازع عليها	(٧)
✗	تنص المادة الأولى من قانون الإثبات على المدين إثبات الالتزام وعلي الدائن إثبات التخلص منه	(٨)
✓	الأصل هو براءة الذمة المالية من الدين	(٩)
✓	الأصل سلامة الشئ المبيع من العيب الخفى	(١٠)
✓	يجوز قبول كل الدعامات أي كانت مادة صنعها في الإثبات	(١١)
✓	اعترف المشرع بالكتابة وجعل لها قوة إثبات مطلقة	(١٢)
✗	يصدر المحرر العرفي من موظف عام أو مشخص مكلف بخدمة عامة	(١٣)
✓	تتعدى الصفة الرسمية للأوراق الصادرة من أحد المحضرين إذا قام بها خارج اختصاصه المكاني	(١٤)
✓	بطلان المحرر الرسمي لا يفقده كل قيمته وإنما يجعله له قيمة المحرر العرفي بشرط أن يوقع عليه ذوو الشأن	(١٥)
✓	لا يكون المحرر العرفي أى حجية إذا حكت من توقيع المنسوب إليه	(١٦)
✓	يجوز التوقيع على المحررات العرفية ببصمه الأصبع أو الختم	(١٧)
✓	المحرر الرسمي الذي حرره موظف عام مختص له حجية على الكافة ولا يمكن إنكار حجيته إلا عن طريق الطعن بالتزوير	(١٨)
✓	اشتراط المشرع المصرى في المحرر الرسمي أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومحدد التاريخ ومرفق الصفحات وخالياً من الكشط أو التحشير أو الإضافة	(١٩)
✗	الأصل في الحقوق العينية أن حائز الشئ لا يكون مالكا له	(٢٠)
✓	الأصل هو أنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليلاً ضد نفسه	(٢١)

✓	(٢٢) يجب على القاضي أن يمكن الخصوم من ممارسة حقهم في الإثبات والا اعتبر إخلالا بحقهم في الدفاع مما يعيب الحكم ويجعله عرضة للطعن عليه
✓	(٢٣) لا يجوز الشخص أن يخلق لنفسه بنفسه سببا لحق يكسبه حتى لا يكون المجتمع غابه يدعي فيها الناس على بعضهم البعض بناء على أدلة يصطنعوها لأنفسهم.
✗	(٢٤) يجوز للقاضي أن يبحث عن الحقيقة من غير الأدلة التي قدمها الخصوم في الدعوى
✓	(٢٥) لا يجوز للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت
✗	(٢٦) يجوز اثبات القواعد القانونية
✓	(٢٧) يجوز الإثبات بشهادة الشهود في حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
✓	(٢٨) يجوز الإثبات بشهادة الشهود بدلا من الكتابه إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه
✓	(٢٩) الكتابه إذا لم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها تكون ملزمة للقاضي وذلك عكس الشهادة التي تخضع للتقدير القاضي
✓	(٣٠) لا تكون الشهادة إلا أمام مجلس القضاء
✗	(٣١) تنقيذ المحكمة بضرورة سماع شاهد معين تراضي الخصوم على قبول شهادته
✓	(٣٢) يقصد بالشهادة المباشرة أن يخبر الشاهد بما وقع من الغير فادركه بحواسه أو سمعه أو بصره
✓	(٣٣) يجوز على سبيل الاستثناء إثبات بعض المسائل التجارية بالكتابة
✓	(٣٤) إثبات الحق يكون بإثبات مصدره.
✗	(٣٥) الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بغير الطرق المحددة على وجود واقعة قانونية تُرتب في مواجهة من ينكرها أثراً قانونياً لمن يدعيها.
✓	(٣٦) يسمح نظام الإثبات المطلق للأفراد بإثبات حقوقهم بالطرق التي يرونها.
✗	(٣٧) يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى بعلمه الشخصي.
✗	(٣٨) يجوز للقاضي أن يقوم بجمع الأدلة غير التي قدمها الخصوم في الدعوى.
✓	(٣٩) للمحكمة سلطة في عدم توجيه التهم الحاسمة إذا كل الخصم متمسقا في توجيهها
✗	(٤٠) يقصد بمبدأ المجابهة بالدليل عدم تقديم الدليل في الدعوى الذي قدمه أحد الخصم على الخصم الآخر.
✓	(٤١) محل الإثبات هو الواقعة المنشئة للحق أو الإخلال القانوني.
✗	(٤٢) تنقسم الوقائع القانونية إلى وقائع مادية وتصرفات مادية.
✗	(٤٣) لا يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون متصلة بالحق المتنازع فيه اتصالاً وثيقاً.
✓	(٤٤) إثبات المستأجر لوفاءه لسداد دين الأجرة عن شهر معين يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن الشهور السابقة على هذا الشهر.
✗	(٤٥) يجوز للمحكمة أن تتصدى لوقائع غير متنازع عليها.
✗	(٤٦) يجوز إثبات الواقعة المجهولة.
✗	(٤٧) تنص المادة الأولى من قانون الإثبات على المدين إثبات الالتزام وعلى الدائن إثبات التخلص منه.

✗	الأصل هو عدم صحة العقد المنشئ للإلتزام.	(٤٨)
✗	ترتبط الكتابة بالدعامة الورقية فقط.	(٤٩)
✓	يجوز قبول كل الدعامات أياً كان مادة صنعها في الإثبات.	(٥٠)
✗	تحتل الكتابة المركز الأخير بين أدلة الإثبات.	(٥١)
✓	اعترف المشرع بالكتابة وجعل لها قوة إثبات مطلقة.	(٥٢)
✗	يصدر المحرر العرفي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.	(٥٣)
✓	يصدر المحرر الرسمي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.	(٥٤)
✗	لا يشترط أن يكون الموظف العام قائماً بالعمل وقت تحرير المحرر الرسمي.	(٥٥)
✓	بطلان المحرر الرسمي لا يفقده كل قيمة وإنما يجعل له قيمة المحرر العرفي بشرط أن يوقع عليه ذوي الشأن.	(٥٦)
✗	يجوز التوكيل في توقيع المحررات العرفية.	(٥٧)
✓	لا يكون للمحرر العرفي أي حجية إذا خلى من توقيع المنسوب اليه.	(٥٨)
✓	يجوز التوقيع على المحررات العرفية ببصمة الإصبع أو الختم.	(٥٩)
✗	يجوز الاحتجاج بتاريخ المحرر العرفي في مواجهة الغير حتى ولو كان غير ثابت التاريخ.	(٦٠)
✓	لا يعتد بالصورة الرسمية الثالثة إلا على سبيل الاستئناس.	(٦١)
✓	يجوز الكتابة بأي لغة محلية أو أجنبية ما دامت مفهومة للعدلين.	(٦٢)
✓	المحرر الرسمي الذي حرره الموظف العام المختص له حجية على الكافة ولا يسقط إنكار الحجية إلا عن طريق الطعن بالتزوير.	(٦٣)
✓	اشترط المشرع المصري في المحرر الرسمي أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومحدد التاريخ ورقم الصفحات وخالياً من التحشير أو الإضافة.	(٦٤)
✗	الأصل في الحقوق العينية أن حائز الشيء لا يكون مالكاً له.	(٦٥)
✓	يجوز إثبات الوقائع المادية بجميع طرق الإثبات.	(٦٦)
✗	الإثبات هو إقامة الدليل أمام جهة إدارية.	(٦٧)
✗	ينصب الإثبات على الحق ذاته وليس على الواقعة القانونية المنشئة للحق.	(٦٨)
✗	يجوز إجبار الشخص على تقديم دليلاً ضد نفسه.	(٦٩)
✗	يأخذ القانون المصري بنظام الإثبات الحر.	(٧٠)
✗	يؤدي نظام الإثبات الحر إلى تحقيق الاستقرار القانوني للأطراف.	(٧١)
✗	يجوز الإثبات على القانون وليس على الواقعة القانونية للحق.	(٧٢)
✓	ينصب الإثبات على مصدر الحق دون الحق ذاته.	(٧٣)
✗	يجوز إثبات وقائع مخالفة للقانون.	(٧٤)

✓	المدعي في الدعوى يقوم بإثبات خلاف الأصل في الدعوى.	(٧٥)
✓	حائز العقار لمدة طويلة لمدة ١٥ سنة يكون مالكا للعقار.	(٧٦)
✗	يجوز إثبات وقائع غير متعلقة بالدعوى.	(٧٧)
✓	طرق الإثبات هي التي يلجأ إليها الخصوم لإقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها.	(٧٨)
✓	تحتل الكتابة في المرتبة الأولى بين أدلة الإثبات.	(٧٩)
✗	يصدر المحرر الرسمي من أشخاص عاديين.	(٨٠)
✓	ترتبط الكتابة لدليل إثبات بالدعوات الورقية والإلكترونية.	(٨١)
✓	الصورة الرسمية الأولى يكون لها حجية طالما أن مظهرها الخارجي لا يشكك في مطابقتها للنص.	(٨٢)
✓	يشترط في الشهادة ألا تقل سن الشاهد عن ١٥ سنة.	(٨٣)
✗	المحررات العرفية المعدة للإثبات تكون لها حجية في مواجهة الغير.	(٨٤)
✓	المحررات العرفية المعدة للإثبات تكون لها حجية في مواجهة الغير فيما يتعلق بالبيانات الواردة بها.	(٨٥)
✗	يجوز إثبات الوقائع المادية بفعل الطبيعة عن طريق الكتابة.	(٨٦)
✗	الشهادة المباشرة هي التي يقوم بها الشاهد ينقل ما سمعه من الناس أو شاع بينهم فيما يتعلق بواقعة معينة.	(٨٧)
✓	لا يجوز الطعن إلا بالتزوير فيما يتعلق بالبيانات التي دونها الموظف العام في المحرر الرسمي.	(٨٨)
✗	لا يجوز الطعن بالتزوير فيما يتعلق بالبيانات التي دونها الموظف العام في المحرر الرسمي.	(٨٩)
✓	لا يجوز التوكيل في التوقيع.	(٩٠)
✓	الشهادة هي إخبار الشخص أمام القضاء عن واقعة حدثت لغيره ويكون من شأنها أن ترتب حقا لغيره.	(٩١)
✓	يجوز للقاضي أن لا يستعين بشاهد معين حتى ولو أمان الخصم.	(٩٢)
✗	يجوز أن يكون للمحكوم عليه بعقوبة جنائية أن يكون شاهدا.	(٩٣)
✗	الشهادة ملزمة للقاضي.	(٩٤)
✗	تعتبر القرابة أو علاقة التبعية مانعا للشهادة.	(٩٥)
✓	الأوراق التي يقوم بتحريرها العمدة والخير والجاهل هي محررات رسمية.	(٩٦)
✗	المانع المادي هو الذي ينشأ من ظروف نفسه تقوم عند إبرام التصرف القانوني.	(٩٧)
✗	يقصد بمبدأ الثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به مؤكدا.	(٩٨)
✓	تعد شهادة الشهود دليلا أقل في قوته من الكتابة.	(٩٩)
✓	يجب على المدعى إثبات الواقعة القانونية للحق ذاته.	(١٠٠)

✓	✗	العبارة	
✓		إثبات الحق يكون بإثبات مصدرة أي الواقعة القانونية المنشئة له	١.
✗		يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه	٢.
✓		محل الإثبات هو الواقعة المنشئة للحق أو الأثر القانوني	٣.
✓		تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية من حيث التطبيق أمام المحاكم المختصة	٤.
✓		الأصل هو براءة الذمة المالية من الدين	٥.
✓		أحكام الالتزام مجموعة القواعد العامة التي تحكم الالتزام من وقت نشأته وحتى انقضاءه	٦.
✓		ينفذ الالتزام جبراً على المدين	٧.
✓		الالتزام الطبيعي لا جبر في تنفيذه	٨.
✓		يعد الالتزام الطبيعي التزام غير كامل	٩.
✓		لا مجال للتنفيذ العيني إذا كان تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلاً	١٠.
✓		يشترط في التنفيذ العيني أن يكون ممكناً	١١.
✓		يشترط في التنفيذ العيني ألا يكون مرهقاً للمدين	١٢.
✓		يجب إعداؤ المدين على التنفيذ العيني لكي يجبر عليه	١٣.
✓		يتم إعداؤ المدين على التنفيذ بانذاره بورقة من أوراق المحسرين	١٤.
✗		الغرامة التهديدية وسيلة مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني	١٥.
✓		يشترط الحكم بالغرامة التهديدية وجود التزام على المدين	١٦.
✓		يشترط الحكم بالغرامة التهديدية أن يطلب الدائن الحكم على المدين	١٧.
✓		الحكم بالغرامة التهديدية يعد حكماً وقتياً	١٨.
✓		التعويض هو جزاء إخلال المدين بالتزامه	١٩.
✓		الإعذار شرط لاستحقاق التعويض سواء كان قضائياً أو اتفاقياً	٢٠.
✓		لا ضرورة لإعذار المدين إذا كان الالتزام غير ممكن	٢١.
✓		لا ضرورة لإعذار المدين إذا عبر المدين بذلك	٢٢.
✓		أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه	٢٣.
✗		لا تهدف الدعوى غير المباشرة الحفاظ على الضمان العام	٢٤.

✓	٢٥. تهدف الدعوى غير المباشرة الحفاظ علي الضمان العام
✗	٢٦. ترتبط الكتابة بالدعامة الورقية فقط
✗	٢٧. لا يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون متصلة بالحق المتنازع فيه إتصلاً وثيقاً
✓	٢٨. تنعدم الصفة الرسمية للأوراق الصادرة من أحد المحضرين إذا قام بها خارج اختصاصه المكانى
✓	٢٩. يجوز التوقيع على المحررات العرفية ببصمة الأصبع أو الختم
✗	٣٠. يجوز التوكيل فى توقيع المحررات العرفية
✓	٣١. يقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف الظاهر
✓	٣٢. يجوز الإثبات بشهادة الشهود فى حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
✓	٣٣. تكون للصورة الرسمية الأصلية حجية متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل
✗	٣٤. يصدر المحرر الرسمى من موظف عام غير مختص
✗	٣٥. يجوز للمقاضى أن يحكم فى الدعوى المطروحة أمامه بعلفه الشخصى
✗	٣٦. يجوز للمقاضى أن يقوم بجمع الأدلة غير التى قدمها الخصوم فى الدعوى
✓	٣٧. الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء
✓	٣٨. يفقد المحرر صفته الرسمية إذا صدر من موظف صادر قرار بعزلته متى تم إبلاغه بهذا القرار
✗	٣٩. تحتل الكتابة المرتبة الأخيرة بين أدلة الإثبات
✓	٤٠. من شروط المحررات العرفية المعدة للإثبات الكتابة والتوقيع

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منطة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

بين مدى صحة او خطأ العبارات الآتية :

الإجابة	العبارة	
✗	يجوز التوكيل في توقيع المحررات العرفية	٤١.
✓	يقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف الظاهر	٤٢.
✓	تكون للصورة الرسمية الأصلية حجية متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل	٤٣.
✗	يصدر المحرر الرسمي من موظف عام غير مختص	٤٤.
✗	يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى المطروحة أمامه بعلمه الشخصي	٤٥.
✗	يجوز للقاضي أن يقوم بجمع الأدلة غير التى قدمها الخصوم فى الدعوى	٤٦.
✓	الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء	٤٧.
✓	يفقد المحرر صفته الرسمية إذا صدر من موظف صدر قرار بعزله متى تم إبلاغه بهذا القرار	٤٨.
✗	تحتل الكتابة المرتبة الأخيرة بين أدلة الإثبات	٤٩.
✓	من شروط المحررات العرفية المعدة للإثبات الكتابة والتوقيع	٥٠.
✓	يشترط للحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام واجب التنفيذ علي المدين	٥١.
✓	يشترط في التنفيذ العيني ألا يكون مرهقاً للمدين	٥٢.
✓	أحكام الالتزام هي مجموعة من القواعد العامة التي تحكم الالتزام من وقت نشأته وحتى انقضاء	٥٣.
✓	يجبر المدين بعد إعداره علي تنفيذ التزامه عينيّاً متى كان ممكناً	٥٤.
✓	لا ضرورة للإعذار إذا صرح المدين كتاباً أنه لا يريد القيام به	٥٥.
✓	يجوز للقاضي تخفيض الشرط الجرائمي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة	٥٦.
✓	لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن بفعل المدين	٥٧.
✓	يكون إعدار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار	٥٨.
✓	الطبيعة الوقتية لحكم الغرامة التهديدية	٥٩.
✓	الحكم بالغرامة التهديدية لا يجوز حجية الأمر المقضي	٦٠.